Zeitly – Rechts- und Datenschutzpaket für den Pilotbetrieb bei STEINERfood GmbH

Stand: November 2026 · Erstellt für MALELU AI – Peter Vitzthum (Anbieter/Auftragsverarbeiter) und STEINERfood GmbH (Pilotkunde/Verantwortlicher)

1. Übersicht der Dokumente

Nr.	Datei	Inhalt	Wer unterschreibt / verwendet	Formate
01	01_Datenschutzinformation_Mitarbeiter	Information nach Art. 13 DSGVO für die Arbeitnehmer von STEINERfood (Datenkategorien, Zwecke, Rechtsgrundlagen, Fristen, Empfänger, Drittland, Rechte) mit Zustimmungserklärung § 10 AVRAG als Anhang A	STEINERfood händigt aus; Arbeitnehmer und Geschäftsführung unterschreiben Anhang A	md, docx, pdf
02	02_Auftragsverarbeitungsvertrag_AVV	Vertrag nach Art. 28 DSGVO zwischen STEINERfood (Verantwortlicher) und MALELU AI (Auftragsverarbeiter); Anhang 1 TOMs, Anhang 2 Subunternehmer (Hostinger, Supabase, Cloudflare, Resend)	Beide Parteien	md, docx, pdf
03	03_Verarbeitungsverzeichnis_Eintrag	Einträge für das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten: Teil A Verantwortlicher (Art. 30 Abs 1), Teil B Auftragsverarbeiter (Art. 30 Abs 2)	STEINERfood übernimmt Teil A; MALELU führt Teil B	md, docx, pdf
04	04_Loesch_und_Aufbewahrungskonzept	Fristen je Datenart (24 h / 90 d / 30 d / 7 Jahre), Trigger, technische Umsetzung, Offboarding, jährlicher Löschlauf	Beide; Anlage zum AVV und zur Betriebsvereinbarung	md, docx, pdf
05	05_Zustimmung_und_Betriebsvereinbaru	(a) Einzelzustimmung § 10 AVRAG	(a) STEINERfood mit jedem Arbeitnehmer; (b)	md, docx, pdf

Nr.	Datei	Inhalt	Wer unterschreibt / verwendet	Formate
	`ng_Muster`	(Betrieb ohne Betriebsrat), (b) Muster-Betriebsvereinbarung § 96 Abs 1 Z 3 / § 96a ArbVG (für künftige Kunden mit Betriebsrat)	Vorlage für andere Mandanten	
06	`06_Pilotvereinbarung_STEINERfood`	Pilotvertrag MALELU AI – STEINERfood: Leistungsumfang, 6 Monate kostenfrei, Support, Verfügbarkeit 99 % best effort, Haftung, Kundenpflichten, Export/Löschung, Folgevertrag, Gerichtsstand Salzburg	Beide Parteien	md, docx, pdf
07	`07_Rechtliche_Checkliste_Zeiterfassung_AT`	Checkliste AZG/ARG/AVRAG/UrlG/EStG/BAO/DSGVO/ArbVG mit „Wie Zeitly das abbildet" und „Was der Arbeitgeber selbst tun muss"	STEINERfood (Geschäftsführung, Lohnverrechnung); auch als Vertriebsunterlage nutzbar	md, docx, pdf
–	`README`	diese Übersicht	–	md

Hinweis zu den Zustimmungserklärungen: Dokument 01 Anhang A und Dokument 05 Teil (a) überschneiden sich bewusst. Für STEINERfood genügt **eine** der beiden Fassungen – empfohlen wird Dokument 05 Teil (a) als eigenständiges, unterschriebenes Blatt zusammen mit der ausgehändigten Information aus Dokument 01 (dort Anhang A dann streichen oder ebenfalls verwenden, nicht beides doppelt unterschreiben lassen).

2. Reihenfolge der Einführung beim Pilotkunden

Schritt	Was	Dokumente	Wer	Wann
1	**Pilotvereinbarung und AVV unterschreiben** (beide gleichzeitig; ohne AVV keine Mitarbeiterdaten in Zeitly)	06, 02 (mit Anhang 1 und 2), 04 als Anlage	Peter Vitzthum, Geschäftsführung STEINERfood	vor Anlage des Mandanten

Schritt	Was	Dokumente	Wer	Wann
2	**Mitarbeiter informieren und Zustimmung einholen**; VVT-Eintrag anlegen; Verantwortliche bei STEINERfood benennen (Admin, Datenschutz-Kontakt, Lohnverrechnung)	01, 05 (a), 03 Teil A	STEINERfood (Manuela Behr / Geschäftsführung)	vor der ersten Anmeldung eines Mitarbeiters; Info-Termin (15 min, online) empfohlen
3	**Stammdaten erfassen**: Mandant (White-Label, KV-Normalarbeitszeit), Mitarbeiter (Wochenstunden, Arbeitstage, Gleitzeit, Urlaubsanspruch, Eintrittsdatum, Startsalden, Aufzeichnungsmodus, Pausenregel, Telearbeitsvereinbarung), Rollen, Teams, Projekte/Kostenstellen; Prüfregeln aktivieren; Exportformat mit Lohnverrechnung abstimmen	07 Abschnitt F	Admin STEINERfood mit Unterstützung MALELU (Schulung 2 h)	1–2 Wochen vor Start
4	**Start**: Einladungs-E-Mails versenden, Mitarbeiter melden sich mit Einmalcode an, Kurzanleitung verteilen; erste zwei Wochen engmaschiger Support	–	alle	Monatsanfang empfohlen
5	**Erster Monatsabschluss**: Mitarbeiter bestätigen, Vorgesetzte geben frei, Lohnverrechnung exportiert; Verstoßübersicht durchgehen; Feedbackgespräch	07 Abschnitte A–B	Vorgesetzte, Lohnverrechnung, Peter Vitzthum	bis 3. Arbeitstag des Folgemonats
6	Laufend: Feedback nach 3 Monaten, Angebot	06 Punkte 4 und 7	beide	Monat 3, Monat 5, Monat 6

Schritt	Was	Dokumente	Wer	Wann
	Folgevertrag spätestens 4 Wochen vor Ende, Abschlussgespräch; bei Ende ohne Folgevertrag: Gesamtexport, Löschung nach 30 Tagen, Löschbestätigung			

3. Offene Punkte für Peter (vor Einsatz klären)

1. **Rechtsberatung prüfen lassen.** Alle Dokumente sind Muster. Prioritär prüfen: AVV (Haftungsklausel, Drittlandtransfer Resend/Cloudflare, Transfer-Folgenabschätzung dokumentieren), Pilotvereinbarung (Haftungsausschluss gegenüber Unternehmer – zulässig, aber Formulierung prüfen), Zustimmungserklärung (Freiwilligkeit im Arbeitsverhältnis, Widerrufsfolgen).
2. **Betriebsrat bei STEINERfood?** Annahme: kein Betriebsrat → Einzelzustimmungen. Bitte bestätigen lassen; ab 5 dauernd Beschäftigten könnte jederzeit ein Betriebsrat gewählt werden – dann Betriebsvereinbarung (Dokument 05 b) nachholen.
3. **Kollektivvertrag von STEINERfood klären.** Vermutlich Handel (Normalarbeitszeit 38,5 h) oder – je nach Gewerbeberechtigung – Nahrungs-/Genussmittelgewerbe bzw. -industrie. Vom KV hängen ab: Normalarbeitszeit, Durchrechnungszeiträume, Überstunden-/Mehrarbeitszuschläge, Zuschläge für Samstag-/Abendarbeit (Handel: Samstag nach 13 Uhr, Abend), Reisezeitvergütung, Rufbereitschaftsregeln, verkürzte Ruhezeit. Diese Werte müssen in Zeitly konfiguriert werden; die Defaults (40 h, 50 % Überstunden, 25 % Mehrarbeit) sind nur die gesetzlichen Mindestwerte.
4. **Firmendaten MALELU AI ergänzen**: Adresse, GISA-Zahl, UID, Telefon-Notfallkontakt für Incident-Meldungen; Absenderadresse der Transaktions-E-Mails.
5. **Unterauftragsverarbeiter verifizieren**: aktuelle Firmensitze/Adressen von Hostinger, Supabase, Resend; DPAs der vier Anbieter herunterladen und ablegen; prüfen, ob Resend eine EU-Region anbietet (würde den Drittlandtransfer vermeiden); Cloudflare-DPF-Zertifizierung auf der DPF-Liste kontrollieren; Verschlüsselung der Hostinger-Volumes bestätigen.
6. **Technische Zusagen aus den Dokumenten tatsächlich umsetzen** (sonst sind TOMs und Checkliste unrichtig): Löschjobs (Codes 24 h, Logins 90 d, Export-Dateien 24 h), Löschlauf-Funktion mit Vorschau und Protokoll, Modus „nur Dauer" (§ 26 Abs 3 AZG), Pausenregeln (fix/frei), Prüfregeln (12 h/60 h/48 h Ø 17 Wochen/11 h Ruhezeit/Pause/Wochenende), Markierung „AZG-ausgenommen", Feld „Telearbeitsvereinbarung vorhanden", Zähler Rufbereitschaftstage, Teilzeit-Mehrarbeit mit Quartalslogik, Audit-Log append-only, Hinweis „keine Diagnose" bei Krankenstand, Wiederherstellungstest-Intervall festlegen.
7. **DSFA-Kurzprüfung** dokumentieren (eine Seite genügt): Ergebnis voraussichtlich „nicht erforderlich", Begründung: keine Standort-/Verhaltensdaten, gesetzliche Pflicht, Selbsterfassung.
8. **Jugendliche/Lehrlinge** bei STEINERfood? Falls ja: KJBG wird von Zeitly nicht abgebildet – Hinweis im Pilotvertrag ist enthalten, Kunden aktiv darauf hinweisen.
9. **Unsichere Rechtsangaben** in den Dokumenten (jeweils mit „bitte vor Einsatz prüfen" markiert): Absatzgliederung § 26 AZG (Abs 2/3/5/8/9), Strafrahmen § 28 AZG, Details § 19d Abs 3a ff. AZG (Teilzeit-Mehrarbeit), § 20b AZG (Reisezeit), Fundstelle Telearbeitsgesetz (BGBl. I Nr. 110/2024), § 25 ARG (Aufzeichnungen), DSFA-V/DSFA-AV-Einordnung, Nachwirkung von § 96-Betriebsvereinbarungen, Firmenadressen der Subunternehmer, Einordnung der Zeiterfassung als menschenwürdeberührende Kontrollmaßnahme (§ 96 vs. § 96a ArbVG).
10. **Versionierung**: Dokumente mit Datum und Versionsnummer versehen, unterschriebene Fassungen als PDF archivieren (7 Jahre).

4. Dateien

Alle Dokumente liegen in diesem Ordner als Markdown (Quelle), DOCX (zur Bearbeitung) und PDF (zur Unterschrift/Weitergabe) vor. Änderungen bitte in den Markdown-Dateien vornehmen und DOCX/PDF neu erzeugen (`pandoc` und `soffice --headless --convert-to pdf`).

Muster, keine Rechtsberatung – vor Verwendung durch Rechtsberatung prüfen lassen.